



P U T U S A N

Nomor 10054 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, telah memutus perkara Anak:

Nama : **TOU BAR bin SAHONO;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/1 Januari 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kaliombo Raya, Nomor 63, RT 8 RW 3,
Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 21 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak TOU BAR bin SAHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang telah diuraikan dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek Realme 3;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 10054 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian *tripod*;
- 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 3 dan 1 (satu) buah *tripod* warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Radhika Ardiansyahi;

- 1 (satu) jaket warna hitam terdapat tulisan bulan sabit;
- 1 (satu) buah gerobak;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) unit motor Honda Revo tahun 2013 Nomor Polisi AG-4727-AAQ;

Dikembalikan pada pemiliknya atas nama Ibu Mirah yang beralamat di Jalan Kaliombo Raya, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- 1 (satu) buah *handphone* Oppo Type A 18 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Suharto bin almarhum Sarno;

- Uang sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y15;
- 1 (satu) buah *handphone* tablet warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kdr tanggal 2 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak TOU BAR bin SAHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir, dan syarat khusus selama

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 10054 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengawasan, Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;

4. Memerintahkan Penuntut Umum bekerja sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi Anak dengan masa pengawasan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg;
- 1 (satu) lembar nota pembelian *tripod*;
- 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah *tripod* warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Radhika Ardiansyah;

- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek Realme 3;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 3;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Damar Aditama;

- 1 (satu) jaket warna hitam terdapat tulisan bulan sabit;

Dikembalikan kepada Anak TOU BAR bin SAHONO;

- 1 (satu) buah gerobak;

Dikembalikan kepada Cafe Dapur Sambel;

- 1 (satu) unit motor Honda Revo tahun 2013 Nomor Polisi AG-4727-AAQ;

Dikembalikan pada pemiliknya atas nama Ibu Mirah yang beralamat di Jalan Kaliombo Raya, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- 1 (satu) buah *handphone* Oppo Type A 18 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Suharto bin almarhum Sarno;

- Uang sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y15;
- 1 (satu) buah *handphone* tablet warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 10054 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 12/PID.SUS-Anak/2025/PT.SBY tanggal 4 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kdr tanggal 2 Juni 2025, yang dimintakan banding tersebut:
 1. Menyatakan Anak TOU BAR bin SAHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, dan syarat khusus selama masa pengawasan, Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 4. Memerintahkan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi Anak dengan masa pengawasan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Memerintahkan kepada Penitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian *tripod*;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah *tripod* warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Radhika Ardiansyah;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek Realme 3;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 3;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 10054 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Damar Aditama;

- 1 (satu) jaket warna hitam terdapat tulisan bulan sabit;

Dikembalikan kepada Anak TOU BAR bin SAHONO;

- 1 (satu) buah gerobak;

Dikembalikan kepada Cafe Dapur Sambel;

- 1 (satu) unit motor Honda Revo tahun 2013 Nomor Polisi AG-4727-AAQ;

Dikembalikan pada pemiliknya atas nama Ibu Mirah yang beralamat di Jalan Kaliombo Raya, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- 1 (satu) buah *handphone* Oppo Type A 18 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Suharto bin almarhum Sarno;

- Uang sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y15;
- 1 (satu) buah *handphone* tablet warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Kasasi/2025/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 24 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 17 Juli 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 10054 K/Pid.Sus/2025



permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 24 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya mengenai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa Anak telah mengambil tanpa ijin barang milik orang lain yaitu 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme, dan 1 (satu) set tripod pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 01.30 WIB, di Cafe Gilipadi Jalan Padang Padi, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri milik Saudara Radhika Ardhiansyah;
 - Bahwa 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg terdiri dari 4 (empat) tabung gas kosong dan 2 (dua) tabung berisi gas LPG,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 10054 K/Pid.Sus/2025



serta 1 (satu) buah tripod adalah milik Saksi Radhika Ardiansyah sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu kombinasi hitam adalah milik Saksi Muhammad Damar Aditama;

- Bahwa Anak masuk ke tempat Cafe Gilipadi tersebut seorang diri dengan cara masuk ke dalam lingkungan *cafe* melalui pagar belakang yang tidak terkunci, selanjutnya Anak masuk ke dalam *cafe* melalui pintu belakang yang juga dalam keadaan tidak terkunci, lalu Anak mengambil *handphone* di lantai 2 (dua) *cafe* tempat penjaga *cafe* sedang tidur, kemudian Anak mengambil 6 (enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang berada di dapur *cafe*, dan 1 (satu) set tripod yang berada di meja pengunjung *cafe*, selanjutnya untuk 6 (enam) tabung gas LPG dibawa Anak dengan menggunakan gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya lalu diletakkan di tanah lapang sebelah utara SD Al Irsyad Kediri untuk disimpan sementara, sedangkan *handphone* dan tripod dibawa pulang disimpan di rumah Anak;
- Bahwa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg telah dijual kepada Saksi Wawan Suharto bin almarhum Sarno di daerah Tamanan, Kota Kediri melalui Facebook dengan akun Facebook RIORAKA, selanjutnya tabung gas LPG tersebut Anak kirim ke rumah Saksi Wawan Suharto bin almarhum Sarno dan dihargai sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk *handphone* Realme disimpan oleh Anak karena berniat akan dipakai sendiri, sedangkan 1 (satu) set tripod oleh Anak telah dipinjamkan ke teman sekolah yang bernama Manda Wardah Arumbiyati;
- Bahwa uang dari hasil penjualan 6 (enam) buah tabung gas LPG sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Anak dipergunakan untuk membeli *handphone* jenis *tablet* warna hitam seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) telah habis untuk membeli makanan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 10054 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian ini, Saksi Radhika Ardiansyah telah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas hilangnya barang berupa *handphone* merek Realme milik Saksi Muhammad Damar Aditama, Saksi tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta pidana yang dijatuhkan pada Anak dalam perkara *a quo* telah dirasa tepat dan adil bagi Anak maka alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan secara hukum oleh karenanya dikesampingkan;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 10054 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 15 September 2025** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 10054 K/Pid.Sus/2025